

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่

3528/2541

สหกรณ์เครดิตยูเนียนพัฒนากสิกรโคก

วัด จำกั๊ด

โจทก์

นายสานิตหรือสานิตย์ เชาวนดี กับพวก

จำเลย

ป.ร.ฎ. มาตรา 117, มาตรา 118

ป.วิ.อ. มาตรา 43

ป.วิ.พ. มาตรา 84, มาตรา 148, มาตรา 197

พ.ร.บ.สหกรณ์ พ.ศ.2511 มาตรา 9

ตามบัญชีอัตราอากรแสตมป์ท้าย ป.ร.ฎ. ข้อ 17 กำหนดให้ผู้ค้าประกันเป็นผู้ที่ต้องเสียอากร โดยมีข้อยกเว้นไม่ต้องเสียอากรสำหรับตราสารค้าประกันนี้เนื่องแต่การที่สหกรณ์ให้สมาชิกกู้ยืมหรือยืมเท่านั้น แต่ตามหนังสือค้าประกันฉบับพิพาทเป็นการค้าประกันความเสียหายอันอาจเกิดขึ้นตามสัญญาจ้างจำเลยเป็นผู้จัดการของโจทก์ จึงไม่ได้รับยกเว้นไม่ต้องเสียอากร และไม่มีกฎหมายกำหนดให้จดทะเบียนสัญญาค้าประกัน ดังนั้น แม้โจทก์ซึ่งเป็นสหกรณ์จะเป็นคู่สัญญาก็ไม่ได้รับยกเว้นที่จะไม่ต้องเสียค่าอากรแสตมป์หรือค่าธรรมเนียมตาม พ.ร.บ. สหกรณ์พ.ศ.2511 มาตรา 9

แม้โจทก์จะได้ขออนุญาตนำหนังสือค้าประกันฉบับพิพาทไปเสียอากรและเงินเพิ่มอากรเพื่อให้มีผลเป็นตราสารที่ปิดแสตมป์บริบูรณ์ตาม ป.ร.ฎ. มาตรา 117 แต่โจทก์จะต้องกระทำก่อนหรือในขณะที่ได้นำเอกสารนั้นมาอ้างเป็นพยานหลักฐาน

ในคดีแพ่งก่อนศาลชั้นต้นตัดสินชี้ขาด โจทก์นำหนังสือคำประกันไปเสียอากรและเงินเพิ่มอากรภายหลังที่ศาลชั้นต้นได้มีคำพิพากษาแล้ว หนังสือคำประกันดังกล่าวจึงเป็นตราสารที่มีได้ปลดแถมปีให้บริบูรณ์ ย่อมใช้เป็นพยานหลักฐานในคดีนี้มีได้ดังที่บัญญัติไว้ใน ป.ร.ษฎากร มาตรา 118

กรณีจำเลยจะขาดนัดยื่นคำให้การ โจทก์ก็ยังมีหน้าที่นำสืบให้เห็นว่าจำเลยจะต้องรับผิดชอบหนังสือคำประกันตามฟ้อง ดังนี้ เมื่อหนังสือคำประกันใช้เป็นพยานหลักฐานในคดีนี้มีได้แล้ว คดีย่อมไม่มีทางที่จะให้จำเลยต้องรับผิดชอบฟ้องได้ จึงชอบที่ศาลอุทธรณ์จะพิพากษาให้ยกฟ้องโจทก์เสียได้

เงินที่จำเลยยกยกออกไปตามฟ้องเป็นเงินจำนวนเดียวกับที่พนักงานอัยการเป็นโจทก์ฟ้องจำเลยในข้อหาชักยกทรัพย์ โดยมีคำขอทางแพ่งให้จำเลยคืนเงินดังกล่าวคดีถึงที่สุดโดยศาลพิพากษาว่าจำเลยมีความผิด ให้จำเลยคืนหรือใช้เงินแก่ผู้เสียหายการที่โจทก์ซึ่งเป็นผู้เสียหายในคดีก่อนมาฟ้องจำเลยเป็นคดีนี้ให้รับผิดชอบชำระเงินจำนวนเดียวกับในคดีอาญา จึงเป็นการรื้อร้องฟ้องคดีแพ่งในประเด็นที่ศาลในคดีอาญาได้วินิจฉัยโดยอาศัยเหตุอย่างเดียวกัน จึงต้องห้ามตามป.วิ.พ. มาตรา 148

เงินที่จำเลยยกยกออกไปตามฟ้องเป็นเงินจำนวนเดียวกับที่พนักงานอัยการเป็นโจทก์ฟ้องจำเลยในข้อหาชักยกทรัพย์ โดยมีคำขอทางแพ่งให้จำเลยคืนเงินดังกล่าวคดีถึงที่สุดโดยศาลพิพากษาว่าจำเลยมีความผิด ให้จำเลยคืนหรือใช้เงินแก่ผู้เสียหายการที่โจทก์ซึ่งเป็นผู้เสียหายในคดีก่อนมาฟ้องจำเลยเป็นคดีนี้ให้รับผิดชอบชำระเงินจำนวนเดียวกับในคดีอาญา จึงเป็นการรื้อร้องฟ้องคดีแพ่งในประเด็นที่ศาลในคดีอาญาได้วินิจฉัยโดยอาศัยเหตุอย่างเดียวกัน จึงต้องห้ามตามป.วิ.พ. มาตรา 148

(จรรยา ทัตถกรรม-อรรถนิตติ ดิษฐอำนาจ-อรุณ น้าประเสริฐ)

ศาลจังหวัดปราจีนบุรี - นายวศิน กุรุพันธ์พาณิชย์

ศาลอุทธรณ์ภาค ๑ - นายสมจิตร ทองประดับ

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ